

일련번호	40	감사자	토목 3급 임효원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 · 통보

제 목 폐액 위탁처리 용역 기성검사 검사원 임명 부적정

소 관 부 서 ◆◆◆◆◆단

조 치 부 서 ☆☆☆☆처, ◆◆◆◆◆단

내 용

1. 업무개요

◆◆◆◆◆단(수질검사센터)는 수질 시험과정에서 발생하는 폐액을 적법하게 처리하기 위한 ‘폐액 위탁처리용역’을 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가계약법」 시행령 제57조(감독과 검사직무의 겸직)에 따르면 원칙적으로 감독의 직무와 검사의 직무는 겸할 수 없도록 규정하고 있으며, 「건설기술관리 규정」 제71조(검사원 임명) 제4항에 따르면 ①특별한 기술을 요하는 검사에 있어서 감독을 행하는 자 외의 자로 하여금 검사를 행하게 하는 것이 현저하게 곤란한 경우, ② 유지·보수등에 관한 공사 등 당해 계약의 이행 후 지체없이 검사를 하지 아니하면 그 이행의 확인이 곤란한 경우, ③ 계약금액이 3억원 이하인 물품의 제조 또는 공사계약의 경우, ④ 건설사업관리 또는 감리를 시행하는 공사 계약의 경우 등 특별한 경우를 제외하고는 감독의 직무와 검사의 직무는 겸할 수 없도록 규정하고 있다.

그리고, 「건설기술관리규정」 제28조(적용범위)에 따르면 ‘용역’의 기성·준공

검사 및 용역 관리에 관한 사항은 동 규정을 준용하여 따르도록 명시되어 있으므로, 상기에 해당하는 용역도 용역관리, 기성검사 및 준공검사 등은 해당 규정을 준수하여야 감사원 임명 등 관련 절차를 이행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆◆단(수질검사센터)에서 수행한 당해 용역 감독원은 상기와 같이 기성검사(제1회, 제2회)를 수행하면서, 관련 규정에서 정하는 특별한 사유에 해당되지 않음에도 불구하고, 관련법령 및 규정과 달리 별도의 감사원을 임명하지 않고 감독원의 감독원감독조서에 의해서만 기성검사를 수행함으로써 준공검사가 적절하게 이루어지지 못했다.

관련부서 의견 ◆◆◆◆◆단은 감사결과를 수용하며, 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ☆☆☆☆처장은 관련 법령 및 규정에 따른 용역의 기성검사 절차를 준수하지 않은 관련자를 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ◆◆◆◆◆단장은 폐액위탁처리용역의 기성·준공검사 시행 시 관련법령 및 규정에 따른 절차를 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)